



**Ministerio Público**  
**Procuración General de la Nación**

S u p r e m a      C o r t e :

-I-

En las presentes actuaciones, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV), al confirmar la sentencia de la instancia anterior, hizo lugar parcialmente a la acción de amparo que había deducido Telefónica de Argentina S.A. en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y del artículo 14 de la Ley 27.275, y, en consecuencia, ordenó a la autoridad competente que dicte un nuevo acto en el que discierna la información que se encuentra contemplada en las excepciones de esta última ley de aquella que pueda darse a conocer a la demandante.

-II-

Disconforme con tal pronunciamiento, el Estado Nacional dedujo recurso extraordinario, que fue concedido únicamente respecto de la cuestión federal sin que se interpusiera la correspondiente queja con relación a la arbitrariedad y gravedad institucional planteadas.

En sustancial síntesis, afirmó que la sentencia apelada efectuó una errónea interpretación de la ley 25.156, la cual establece un procedimiento especial que excluye al amparo.

Por otro lado, cuestionó que la sentencia apelada no reconozca la confidencialidad de la información solicitada por la accionante, de conformidad a lo establecido en el art. 12 de

la ley 25.156.

Por último, destacó que el decreto 480/2018, reglamentario de la nueva ley de defensa de la competencia 27.742, estableció en su art. 13 que únicamente tendrán acceso y vista a los expedientes que se tramiten, las partes, sus representantes y el Secretario de Concentraciones Económicas, mientras que los terceros se consideran ajenos al expediente. Además, consagró el carácter confidencial, en los términos del art. 8°, inc. c) de la ley 27.275, de la información brindada por las partes.

-III-

A mi modo de ver el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de normas federales -ley 25.156 y 27.275- (Conf. Fallos: 331:781) y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que en ella fundó el apelante (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

-IV-

En tales condiciones, entiendo que las cuestiones aquí debatidas resultan sustancialmente análogas a las ya examinadas en mi dictamen del día 1° de diciembre de 2020, emitido en el expediente CAF 72376/2017/CA3-CS1, "AMX ARGENTINA C/ EN - M° PRODUCCION - SC s/amparo Ley 16.986", a cuyos fundamentos me remito en cuanto fueren aplicables al *sub iudice*.

Así entonces, considero que la decisión propiciada por la cámara se ajusta a los principios y disposiciones legales que rigen el derecho de acceso a la información pública.



***Ministerio Público***  
***Procuración General de la Nación***

-V-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, de mayo de 2021.

**MONTI**  
**Laura**  
**Mercedes**

Firmado  
digitalmente por  
MONTI Laura  
Mercedes  
Fecha: 2021.05.31  
19:52:29 -03'00'